

한 국 국 제 협 력 단 감 사

시 정 · 주 의

감 사 명 : 한국국제협력단 자회사 종합감사

제 목 : 임직원 건강검진 관련 근태관리 부적정

관계부서 : 한국국제협력단 자회사 (주)○○○

내 용

1. 업무개요

(주)○○○는 「산업안전보건법」 제43조 및 129조, 「국민건강보험법」 제52조에 따라 임직원이 정기적으로 건강검진을 받을 수 있도록 하고 있으며, 복리후생으로 매년 임직원 종합 및 특수 건강검진을 시행하기 위해 검진기관과의 위탁계약을 체결하고 일정 범위 내에서 대상자별 종합 또는 특수 건강검진을 받을 수 있도록 지원하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

(주)○○○는 「취업규칙」 제34조 및 단체협약 제49조에 근거하여, 「산업안전보건법」 및 「국민건강보험법」에 따라 건강검진 시 1일의 공가를 허가하고 있다. 따라서 건강검진을 위해 공가를 실시한 직원은 허가받은 날짜에 건강검진을 받아야 하며, 공가 신청 후 건강검진을 받지 아니할 때에는 공가를 취소 후 출근하거나 다른 휴가로 변경 후 휴무하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

2021년부터 2023년까지 (주)○○○○ 임직원의 건강검진에 따른 공가 실시 현황을 확인한 결과, 다음 [표22]와 같이 휴무일(공휴일)에 건강검진을 수검한 뒤 근무일에 건강검진을 사유로 공가를 신청하거나, 신청한 공가일이 아닌 주말에 건강검진을 수검했음에도 기존 공가 신청을 취소하거나 다른 휴가로 변경하지 않은 등 허가받은 공가일과 달리 휴무일에 건강검진을 실시한 것이 확인되었다.

[표22] 공가일과 다른 건강검진 수검 내역

연번	대상자	연도	소속	건강검진일	공가일	공가신청일
1	○○○	2023		2023. 6. 3. (토)	2023. 6. 9. (금)	2023. 6. 5.
2	○○○	2023		2023. 7. 29. (토)	2023. 5. 23. (화)	2023. 5. 15.
3	○○○	2023		2023. 6. 17. (토)	2023. 6. 19. (월)	2023. 6. 16.
4	○○○	2023		2023. 8. 5. (토)	2023. 8. 14. (월)	2023. 6. 2.
5	○○○	2023		2023. 7. 22. (토)	2023. 8. 4. (금)	2023. 6. 16.
6	○○○	2023		2023. 8. 5. (토)	2023. 6. 5. (월)	2023. 6. 2.
7	○○○	2023		2023. 6. 3. (토)	2023. 6. 20. (화)	2023. 6. 2.
8	○○○	2023		2023. 7. 8. (토)	2023. 6. 5. (월)	2023. 6. 2.
9	○○○	2022		2022. 9. 24. (토)	2022. 10. 11.(화)	2022. 9. 13.
10	○○○	2022		2022. 10. 15. (토)	2022. 9. 30. (금)	2022. 9. 13.
11	○○○	2021		2021. 9. 18. (토)	2021. 8. 20. (금)	2021. 8. 2.
12	○○○	2021		2021. 9. 25. (토)	2021. 8. 6. (금)	2021. 7. 29.
13	○○○	2021		2021. 11. 13. (토)	2021. 10. 1. (금)	2021. 7. 30.
14	○○○	2020		2020. 8. 1. (토)	2020. 8. 24. (월)	2020. 8. 6.
15	○○○	2020		2020. 8. 8. (토)	2020. 8. 7. (금)	2020. 7. 16.
16	○○○	2020		2020. 8. 1. (토)	2020. 8. 7. (금)	2020. 7. 15.

자료 : (주)○○○○ 제출 공가 및 건강검진 등 관련 감사자료

「근로기준법」 및 「취업규칙」에서 정하고 있는 공가의 취지는 소정 근로일에 임금 삭감 등의 불이익이 없이 건강검진을 받도록 하기 위함이다. 그러므

로 허가받은 건강검진 공가는 오로지 검진을 받을 때에만 사용할 수 있다. 허가받은 일자와 다른 날에 검진을 받은 경우 해당 휴가를 취소하고 출근하거나 다른 휴가로 변경하여야 함에도 불구하고, 이를 하지 않은 채 출근하지 않은 것은 공가를 부당하게 사용한 것이며, 결근에 해당한다.

결국 이는 대상자들의 잔여 연차일수 및 연차수당과도 관련이 되므로, (주)○○○○에서는 대상자들의 잔여 연차일수에서 건강검진을 받지 않았음에도 출근하지 않은 공가 일수를 차감하고, 향후 공가를 부당하게 사용하는 일이 없도록 공가 관리에 유의하여야 할 것이다.

관계부서 의견 및 검토결과

(주)○○○○는 감사결과에 동의하며, 조직 내 복무관리 강화의 일환으로 복무지침을 신규 제정하여 이를 바탕으로 공가 사용에 대해 철저히 관리·감독할 수 있도록 할 것이며, 복무지침 내 근무상황관리 조항 및 공가제도의 운영상 유의사항 조항에 의거 복무관리를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

(주)○○○○ 대표이사는,

- ① 위 대상자들이 해당일 건강검진을 받지 않았음에도 불구하고 건강검진을 사유로 신청하였던 공가 일수만큼을 잔여연차에서 차감 조치하시고, (시정)
- ② 향후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 복무관리에 유의하시기 바랍니다. (주의)